D3 — Procedimenti di formazione dei piani

Livello di verifica: LR 65/2014 (testo 08/09/2025) e LR 10/2010 (testo 20/09/2025) controllati sui testi. Sono riferimenti di partenza: nella professione ricontrolla sempre il testo vigente al momento dell'atto. Sezione sul dibattito pubblico: LR 46/2013 letta sulla Raccolta Normativa toscana tramite sintesi automatica; D.Lgs. 36/2023 su siti giuridici non ufficiali, da riscontrare su Normattiva. Scala di Arnstein, mappa degli attori e strumenti da lezioni universitarie: non sono norme.

Procedimento ordinario di PS e PO (artt. 17-20)

Fase	Cosa accade	Articolo	Termine
1. Avvio	Atto di avvio inviato a Regione, Provincia/CM, altri enti ed eventuale ente parco. Per atti soggetti a VAS, contestuale al documento preliminare	17	—
2. Contributi	Apporti tecnici e consultazione VAS sul documento preliminare	17; LR 10 art. 23	Contributi 30 gg; consultazione entro 45 gg
3. Eventuale copianificazione	Prima dell'adozione del PO per suolo fuori dal territorio urbanizzato	25	Vedi sotto
4. Istruttoria	Il responsabile certifica coerenze e pareri; il garante redige il rapporto	18, 38	Prima dell'adozione
5. Adozione	Consiglio comunale; trasmissione a Regione, Provincia/CM; scattano le salvaguardie	19, 20, 103	—
6. Deposito	Avviso sul BURT; **osservazioni di chiunque** e consultazione VAS insieme	19 c. 2; LR 10 art. 8 c. 6	**60 gg**
7. Parere motivato VAS	Autorità competente; eventuali revisioni del piano	LR 10 art. 26	45 gg
8. Approvazione	Con motivazione puntuale sulle osservazioni e dichiarazione di sintesi	19 cc. 4-5	—
9. Conferenza paesaggistica	Per conformazione o adeguamento: sul provvedimento di approvazione	31; Disciplina PIT, art. 21	Convocazione 15 gg; chiusura 60 gg
10. Efficacia	Trasmissione agli enti; dopo almeno 15 gg avviso sul BURT; **efficacia dopo 30 gg dall'avviso**	19 cc. 6-7	15 + 30 gg

Atto di avvio (art. 17 c. 3): i sei contenuti

a) **obiettivi** e azioni, ed effetti territoriali e paesaggistici attesi; b) **quadro conoscitivo** con ricognizione del patrimonio e stato di attuazione della pianificazione; c) **enti** a cui chiedere contributi tecnici, con termine; d) **enti competenti** per pareri, nulla osta e assensi; e) **programma** di informazione e partecipazione; f) individuazione del **garante**.

Traccia tipica: «documento di avvio per un PS». Puoi usare questa sequenza come indice dell'elaborato.

Responsabile del procedimento (art. 18)

Accerta e **certifica** la regolarità del procedimento e la formazione dell'atto nel rispetto delle norme. Assicura una **relazione tecnica** su:

- coerenza **esterna** con strumenti e piani di altre amministrazioni;

- coerenza **interna** con gli atti comunali sovraordinati;
- rispetto dei principi (patrimonio);
- rispetto dei criteri per il perimetro del territorio urbanizzato;
- rispetto delle norme sul territorio rurale e del titolo V.

Acquisisce i pareri prima dell'adozione e garantisce l'accesso agli atti **senza obbligo di motivazione** (c. 5). Se rileva incoerenze con altri strumenti informa gli organi competenti, anche per attivare l'accordo di pianificazione (c. 4).

Partecipazione e garante (artt. 36-38; DPGR 4/R/2017)

- **Garante:** obbligatorio per enti e comuni. **Non possono esserlo** amministratori, consiglieri, responsabile del procedimento e progettista dell'atto (art. 37 c. 3).
- **Rapporto del garante:** attività svolte ed esiti; allegato all'atto da adottare.
- **Effetto:** i risultati contribuiscono ai contenuti del piano secondo determinazioni **motivate** dell'ente (art. 36 c. 3). Non vincolano in modo automatico.
- **Piani attuativi:** forme individuate dal comune in base all'entità e agli effetti (art. 36 c. 2).
- **Coordinamento con VAS:** principio di non duplicazione (art. 36 c. 6).

Critica da orale: partecipazione solo informativa rispetto a un coinvolgimento reale · sede tardiva rispetto alle scelte · strumenti che includano davvero anche le comunità fragili.

Quanto potere dà la partecipazione: la scala di Arnstein

Sherry Arnstein (1969) ordina la partecipazione in otto gradini. La sua tesi: partecipare senza redistribuire potere è un processo vuoto.

Livello	Gradini	Cosa succede
Non partecipazione	Manipolazione, terapia	Si convincono le persone di una scelta già fatta
Partecipazione simbolica	Informazione, consultazione, rassicurazione	Le persone sono ascoltate, ma non hanno garanzie sull'esito
Potere ai cittadini	Partenariato, delega, controllo	Le persone condividono o detengono la decisione

Da dire all'orale (mia lettura): la LR 65 garantisce informazione e partecipazione, ma i risultati valgono secondo determinazioni motivate dell'ente (art. 36 c. 3). La decisione resta all'ente e il vincolo è di motivare. La legge fissa quindi una soglia di garanzia, e quanto salire sulla scala dipende da come si progetta il processo.

Mappa degli attori

Serve prima di scegliere gli strumenti: dice chi coinvolgere, su quale questione e quando. Passaggi: **identificare, analizzare, dare priorità, coinvolgere.**

- **Chi è un attore:** chiunque abbia un interesse nell'esito. Può influenzare il progetto o esserne influenzato.
- **Come riconoscerlo:** responsabilità, influenza, prossimità, dipendenza, rappresentanza.
- **Come dare priorità:** potere, supporto (positivo, neutro, negativo), influenza, bisogni.
- **Da dove partire:** proponente, enti, comitati, associazioni, scuole, gruppi giovanili e anziani. Ogni persona contattata può indicarne altre, come una palla di neve.

Attore	Questione	Influenza o è influenzato?	Potere	Supporto	Come coinvolgerlo	In quale fase

Attore	Questione	Influenza o è influenzato?	Potere	Supporto	Come coinvolgerlo	In quale fase

A mano: al centro il progetto, attorno gli attori a raggiera, un colore per ogni questione. Chi non ha voce ma subisce gli effetti va cercato di proposito.

Quale strumento per quale scopo

La classificazione è mia, a partire dagli strumenti elencati nelle lezioni.

Scopo	Strumenti
Capire temi e punti di vista	Interviste, focus group
Far emergere idee con molte persone	Open Space Technology, World Café, town meeting
Far decidere o esprimere un parere informato	Giuria dei cittadini, sondaggio deliberativo
Discutere un'opera grande e le sue alternative	Dibattito pubblico

Dibattito pubblico: riguarda le opere, non i piani

Si svolge presto, quando il progetto è ancora modificabile. Può portare a cambiarlo, anche se decide comunque chi lo propone. Per piani e atti di governo del territorio valgono invece gli istituti della legislazione urbanistica (LR 46/2013, art. 23 c. 1), cioè garante e partecipazione della LR 65, artt. 36-38.

	Nazionale	Regionale toscano
Norma	D.Lgs. 36/2023, art. 40 e allegato I.6	LR 46/2013, artt. 7-12
Quando è obbligatorio	Grandi opere oltre soglie per tipo, in genere centinaia di milioni (allegato I.6)	Opere pubbliche oltre **50 milioni** (LR 46/2013, art. 8 c. 1)
Quando è possibile	Su scelta della stazione appaltante; su richiesta sotto soglia, fino a due terzi	Tra **10 e 50 milioni**, se c'è rilevante interesse regionale (LR 46/2013, art. 8 c. 3)
Chi lo indice	Stazione appaltante o ente concedente	Autorità regionale per la partecipazione
Tempi	Osservazioni **60 giorni**; chiusura entro **120 giorni**	**90 giorni**, più una proroga fino a 30
Esito	Relazione del responsabile; l'ente valuta gli esiti per il progetto successivo	Rapporto finale; entro 90 giorni il titolare rinuncia, modifica o conferma

Attenzione alle fonti: le lezioni del 2023 e il testo della LR 46 parlano ancora del DPCM 76/2018. Oggi il riferimento da citare è il Codice dei contratti, e l'ANAC scrive che l'allegato I.6 ne riprende i contenuti con modifiche. Non ho trovato una clausola di abrogazione espressa: se ti serve dire che il DPCM è abrogato, controlla prima su Normattiva.

Conferenza di copianificazione (art. 25)

Quando: previsioni del PO con impegno di suolo non edificato fuori dal territorio urbanizzato.

Esclusioni principali (c. 2): sicurezza, soccorso sanitario, difesa idraulica · ampliamento di produttivo esistente per mantenere le funzioni · **opere pubbliche** e loro ampliamento · interventi da programmi aziendali (con eccezioni) · ricostruzione di volumi demoliti in fasce di inedificabilità o aree a pericolosità molto elevata, senza cambio d'uso (lett. e quater).

Chi: Regione, Provincia o CM, Comune con diritto di voto. Comuni interessati da effetti sovracomunali senza voto.

Cosa valuta (c. 5): coerenza con le strategie del PS e il PIT · **assenza di alternative sostenibili** · mitigazioni e compensazioni.

Tempi: convocazione entro 30 gg dalla richiesta · prima seduta entro 60 gg · decisione entro 30 gg dalla prima riunione, sospendibili una volta sola per massimo 30 gg. **Decide a maggioranza; il parere sfavorevole della Regione è vincolante** (c. 6).

Gli effetti sovracomunali comportano **perequazione territoriale** (c. 9; art. 102).

Conferenza paesaggistica (art. 31)

Conferenza di servizi per **adeguamento e conformazione** al piano paesaggistico. Partecipano con voto Regione e Ministero; comune e provincia o CM senza voto (Accordo 2018). Dettaglio in D5. Se gli organi ministeriali si esprimono in senso negativo non si producono gli effetti di semplificazione previsti dagli artt. 143 c. 4 e 146 c. 5 del Codice (c. 2). Le varianti di mero adeguamento seguono il procedimento semplificato dell'art. 32 (c. 3), ma **la conferenza resta** (Accordo 2018, art. 4 c. 4).

Varianti: quale procedimento?

Tipo	Requisiti	Procedura	Tempi
Generale (art. 96 c. 3)	Considera, sostituisce o modifica il piano nel suo complesso	Ordinaria	60 gg osservazioni
Semplificata PS (art. 30 c. 1)	Nessun aumento di dimensionamento per singole destinazioni e nessuna diminuzione di standard; trasferimenti tra UTOE dentro il territorio urbanizzato, o dall'esterno all'interno	Art. 32, senza avvio (art. 28 bis)	**30 gg**
Semplificata PO (art. 30 c. 2)	Previsioni **interne** al territorio urbanizzato	Art. 32	**30 gg**
Mediante progetto di opera pubblica (art. 34)	Quando la legge lo prevede	Avviso, osservazioni, pronuncia. Copianificazione se c'è nuovo suolo esterno, salvo art. 25 c. 2	**30 gg**
Mediante SUAP (art. 35)	Attività produttive	Procedura sportello unico	—
Contestuale a piano attuativo (art. 107 c. 3)	Variante correlata alla previsione	Adozione e approvazione contestuali	—

Attenzione: le previsioni introdotte con variante semplificata che incidono sul dimensionamento del PO **perdono efficacia alla scadenza quinquennale del PO** di riferimento (art. 30 c. 4), e le grandi strutture di vendita ne sono escluse (c. 3).

Variante semplificata e VAS: la procedura semplificata urbanistica non esonera di per sé dalla valutazione ambientale, che va verificata caso per caso (D6).

Piani attuativi (artt. 33 e 111)

Comunicazione dei tempi di adozione entro **60 gg** dalla proposta privata completa → adozione → trasmissione a Provincia o CM → **deposito 30 gg** con avviso sul BURT → osservazioni di chiunque → approvazione motivata → **efficacia dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione**. Se non ci sono osservazioni: efficacia con l'avviso sul BURT che ne dà atto.

Relazione del responsabile: coerenza con PS e **conformità** al PO (art. 33 c. 2).

Strumenti di collaborazione

Strumento	Uso
Accordo di pianificazione (artt. 41-43)	Modifica concordata di più strumenti di enti diversi
Conferenza paritetica interistituzionale (artt. 47-52)	Sede di risoluzione dei contrasti tra enti
Accordo di programma (art. 11; D.Lgs. 267/2000, art. 34)	Coordinamento di azioni complesse, può comportare varianti
Conferenza di servizi (L. 241/90, artt. 14 ss.)	Acquisizione contestuale degli assensi
Accordi con privati (L. 241/90, art. 11)	Integrativi o sostitutivi del provvedimento
Accordi tra PA (L. 241/90, art. 15)	Attività di interesse comune

Da mandare a memoria

60 osservazioni piano ordinario · **30** osservazioni varianti semplificate e piani attuativi · **45** VAS (consultazione e parere motivato) · **3 anni** PS e PO · **4 anni** PSI · **5 anni** previsioni PO · **5 anni** proroga massima · **10 anni** massimi validità piano attuativo.